附件

克拉玛依市克拉玛依区装配式产业园基础设施配套工程“10·5”一般车辆伤害瞒报事故调查报告

克拉玛依市政府事故调查组

2024 年 10 月 8 日

2022 年 10 月 5 日下午 18 时 30 分许，克拉玛依市克拉玛依区装配式产业园基础设施配套工程发生一起机械伤害致人死亡瞒报事故，共造成 1 人死亡，直接经济损失约 140 万元。

2024 年 4 月 28 日，自治区党委巡视组反馈我市存在瞒报生产安全事故和未按照程序上报的道路交通事故。市委市政

府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，成立了由市住建局牵头，市应急管理局、司法局、总工会、公安局、人民检察院等部门（单位）派员参加的事故调查第二工作组对克拉玛依市克拉玛依区装配式产业园基础设施配套工程“10·5”一般机械伤害瞒报事故进行提级调查，同步邀请市纪委监委、人民检察院介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、询问谈话、调查取证、技术分析和综合研析，查明了事故经过。查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因装载机驾驶员马X，未遵守安全操作规范，在没有安全员引导及装载机转弯半径内有人员的情况下仍违规操作装载机倒车，导致王XX被碰倒辗轧，造成1人死亡的一般生产安全责任事故。事故发生在疫情管控期间，克拉玛依区应急管理局和住建局错误的认为该起事故公安机关以刑事案件进行了立案调查，不属于生产安全事故，导致未按规定程序和时限上报事故信息，属于瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关单位的基本情况

1.中油（新疆）石油工程有限公司为该项目的施工总承包

单位，统一社会信用代码为XXXXXX，公司成立于2000年10月25日，注册资本:肆亿壹仟玖佰贰拾壹万肆仟柒佰元人民币，法定代表人谭XX，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

2.新疆璟润成建筑工程有限公司

成立于2017年11月13日，统一社会信用代码为XXXXXX，注册资本陆仟万元人民币，法定代表人李X，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。

3.新疆天麒监理工程项目管理咨询有限责任公司

成立于2000年04月30日，注册资本600万元，法定代表人吕X军，公司类型为有限责任公司（自然人投资控股）。

（二）项目基本情况

工程名称：克拉玛依区装配式产业园基础设施配套工程

建设单位：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局

监理单位：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

设计单位：自贡市城市规划设计研究院有限公司

施工单位：中油（新疆）石油工程有限公司

该工程地点位于新疆克拉玛依市克拉玛依区纬一路与西外环路交叉口两侧，工程内容主要包括场地平整、配套主干道2333米，红线宽度40米，城市支路500米，红线宽度6米，系统附属设施包含供水、排水、消防、燃气、电力、通讯、道路照明、交通设施及其他基础设施配套等，事故发生地点位于主干道K2+100人行道处。

合同签订情况：2021年9月15日，克拉玛依市克拉玛依

区住房和城乡建设局与中油（新疆）石油工程有限公司签订施工总承包合同，施工合同金额1.13亿元。合同中的通用合同条款、专用合同条款内容中均包含了建设方与施工方的安全生产责任。该工程项目于2021年9月25日开工，2023年10月完工，目前正在开展竣工验收工作。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

事故发生前，因疫情管控原因，克拉玛依区住房和城乡建设局甲方代表苏XX于10月4日上午12时左右电话通知油建公司项目负责人蒋XX，该项目不具备疫情封闭施工条件，要求施工单位暂停施工，将所有人员撤出施工现场，并按疫情防控要求进行集中管理。建设单位、监理单位、施工总承包单位管理人员在接到停工通知后均按疫情防控要求撤出施工现场，现场只剩余孟XX、马X、王XX等几名维保人员滞留在施工现场，计划两天后将滞留人员全部转移至火车站物流园基地。2022年10月5日下午18时许，油建公司机械租赁分包企业新疆琛润成建筑工程有限公司工人王XX、马X、何XX、肖XX4名工人接到孟XX电话通知，在撤前把工地剩余井盖安装封闭完成以消除施工现场安全隐患，由于铸铁井盖较重，孟XX让装载机司机马X驾驶装载机帮忙拉运井盖，其余3人负责安装，到达事故现场安装好第一个井盖后，其他两名工人前往第二个井口处进行井盖安装准备工作，王XX在第一个井盖处查看安装是否牢固，同时马X驾驶装载机也准备前往第二个井口处，机械向西行驶时被一道沟挡住，随即倒车调整方向，倒车时司机马X观测王XX在车辆左后

轮距离两米左右，马X便驾驶机械向右后侧倒车调整方向，倒车过程中感觉右后轮压到了东西，下车查看发现王XX已经倒在血泊中。随后装载机司机马X立即打电话告诉孟宪武此事，大概十分钟后孟XX到达现场并拨打了120，医护人员到场后确认王XX已死亡，期间同时拨打110报警。

（二）事故应急救援情况

2022年10月5日18时30分许，装载机驾驶员马X在驾驶装载机压到东西后下车查看，看到王XX头朝东脚朝西，面向北侧趴在地上，头部有一处大面积伤口，脑部出血，在地上一动不动，随即打电话给工地负责人孟XX汇报情况。18时40分许，孟XX到现场了解情况，看到王XX生命垂危，拨打120之后在现场等待，孟XX驾车前往幸福路与纬一路路口等待120救护车，120救护车到达后，孟XX带着救护车前往事发现场，医护人员对王XX进行检查确定人已经死亡了。随后克拉玛依区公安分局刑警大队刑警到达现场，将装载机司机马X控制在警车内。

20时27分克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）医生在现场对伤者立即进行初步检查，王XX体温未测出，大动脉搏动未触及，无自主呼吸无反应，死亡医学证明（推断）书中死亡日期为2022年10月5日19时40分。医护人员告知王XX死亡后，其亲属陈X告知王XX家人周XX（死者母亲）、黄XX（死者妻子）、王X（死者长子）、王X（死者次子）。21时25分油建公司项目部经理蒋XX到达现场，21时35分，克拉玛依区住建局马XX、杨XX、苏XX抵达事故现场，克拉玛依区公安分局刑警大队已经把事故现场封锁并拘留了相

关嫌疑人，随后区住建局马XX向区领导和区应急局进行了电话汇报，由公安部门对此事进行调查处理。

10月10日死者家属到达后，死者遗体在克拉玛依火葬场进行火化，骨灰由死者家属自行带回家乡安葬。11月30日，死者次子王X受家人委托全权代表处理王XX意外身亡的所有赔偿问题，新疆璟润成建筑工程有限公司与王军签署一次性赔偿协议，新疆璟润成建筑工程有限公司向王XX家属一次赔偿140万元，包括但不限于丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金、当年工资尾款等以及死者家属处理王XX死亡赔偿所花费的所有费用。

死者家属在收到新疆璟润成建筑工程有限公司的赔偿款后签署了谅解书，对于王XX的死亡死者家属能够谅解新疆璟润成建筑工程有限公司，并不再追究新疆璟润成建筑工程有限公司和肇事驾驶员马X。死者次子王X受家人委托签署承诺书，承诺对《一次性赔偿协议》、《谅解书》、收款收据予以认可，并保证处理好委托人所委托相关事宜。

（三）应急救援评估

120急救中心、110报警中心接到现场人员电话后，立即安排了相关人员到达了事故现场，救护人员在现场对事故人员进行了有效观察；出警人员对现场人员进行了问询和现场勘验，并做了详细的记录。

（四）事故调查情况

2022年10月5日公安机关接警后到达事故现场进行勘验，2022年10月5日20时许将装载机司机马X带往克拉玛依区公安分局进行询问，初步认定为刑事案件，并于2022年10

月6日立案侦查，后续分别在2022年10月6日至2023年1月29日期间对事故发生时在场人员，新疆璟润成建筑工程有限公司现场负责人孟XX，油建公司项目负责人蒋XX等相关人员进行了传讯。2022年12月16日克拉玛依区公安分局对死者家属王X进行了询问，王X受其他家属全权委托签署承诺书，承诺对《一次性赔偿协议》、《谅解书》、收款收据予以认可，并保证处理好委托人所委托相关事宜。公安机关将调查情况上报克拉玛依区人民检察院，克拉玛依区人民检察院鉴于死者家属对于王XX的死亡死者家属能够谅解新疆璟润成建筑工程有限公司，并不在追究新疆璟润成建筑工程有限公司和肇事驾驶员马X，检察院认定马X属于自首，自愿认罪认罚，且马X所在公司与被害人亲属就赔偿达成协议并已履行完毕，并取得书面谅解，裁定马强犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，于2023年4月17日下发不起诉决定书。

克拉玛依区住房和城乡建设局，克拉玛依区应急管理局鉴于事故装载机司机马强在事故发生时就被公安机关控制，公安机关以刑事案件进行了立案调查，故在事故发生时不能确定是否属于安全生产事故，故未对该事故进行安全生产事故性质的组织调查和上报，等待公安机关处理结果。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

事故共造成1人死亡。死者信息：王XX，男，群众，身份证号：XXXXXX，住址：XXXXXX，单位：新疆璟润成建筑工程有限公司劳务用工，负责指挥现场施工机械车辆作业。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失共计140万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

2022年10月5日18时30分许，新疆璟润成建筑工程有限公司装载机驾驶员马X在克拉玛依区装配式产业园基础设施配套工程施工现场驾驶轮式装载机进行施工作业时，未遵守安全操作规范，在没有安全员引导及装载机转弯半径内有人员的情况下仍违规操作装载机倒车，致使王XX被碰倒辗轧，后经抢救无效死亡，是造成该起事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

1.违章指挥。新疆璟润成建筑工程有限公司现场负责人孟XX在得到停工指令后，为消除施工现场安全隐患，在项目安全员不在岗的情况下安排现场人员动用施工机械进行现场清理及安全隐患消除工作。

2.违规操作。新疆璟润成建筑工程有限公司装载机驾驶员马X在明知装载机周边三米范围内有人，且在没有安全员指挥的情况下仍然违规操作装载机进行倒车。

（三）间接原因分析

1.新疆璟润成建筑工程有限公司

新疆璟润成建筑工程有限公司现场负责人孟XX对施工总承包单位油建公司项目部经理蒋XX下令停止施工人员撤场的要求落实不到位，未及时按疫情防控要求将所有现场人员全部撤离，在明知现场已没有安全员的情况下，仍安排人员、机械进行安装井盖作业。安全意识淡薄，尤其是在疫情管控期间，对安全生产工作不重视，降低安全防范意识，安全管

理措施不到位。

2.中油（新疆）石油工程有限公司

2022年10月4日上午12时许，接到克拉玛依区住建局停工通知后，油建公司项目部经理蒋XX组织召开项目现场会议，传达区住建局疫情防控的要求，要求该项目自10月4日起全面暂停施工，人员设备全部撤场，在10月4日项目管理人员全部离开现场后，未及时跟踪了解下属各分包队伍施工人员动态及施工现场情况。

3.新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

天麒监理公司接到克拉玛依区住建局停工通知后，及时下发该项目监理停工通知单，因受疫情管控影响，现场监理人员全部离场后，未能及时发现新疆璟润成建筑工程有限公司相关责任人员违章指挥及违规操作机械进行施工作业情况。

五、有关部门主要问题

克拉玛依区住房和城乡建设局对事故性质认定不清，故未履行事故调查的职责，未依法对安全生产事故进行责任追究。

克拉玛依区应急管理局对事故性质认定不清，未履行组织事故调查的职责，未按规定程序和时限上报事故信息。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

1.王XX(死者)，男，群众，身份证号: XXXXXX，单位: 新疆璟润成建筑工程有限公司劳务用工，负责指挥现场施工机

械车辆作业。在该项目作业施工时，违章作业（未佩戴安全帽及任何防护用品），对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

（二）企业相关责任人的处理意见

1.孟XX，男，现居住地：XXXXXX，身份证号：XXXXXX，单位：新疆璟润成建筑工程有限公司，职务：新疆璟润成建筑工程有限公司克拉玛依区装配式产业园基础设施配套工程现场负责人，主要职责：对工程项目的施工生产、进度计划、施工现场安全等履行全面管理负责。作为项目现场负责人未落实本单位安全生产责任制，未落实本单位安全生产规章制度，未落安全生产安全教育、检查、培训制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[1]、第六项[2]，对事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]及《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》第4.5.2条[4]的规定，建议由克拉玛依市住建局对其依法依规进行处理。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

1.新疆璟润成建筑工程有限公司。未严格落实安全生产责

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4[?]《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2：对其他负责人和安全生产管理人员的并处罚款处罚。轻伤3人以下或者直接经济损失100万元以下的事故对个人不予罚款处罚，一般事故处上一年收入20%以上30%以下的罚款；较大事故，处上一年收入30%以上40%以下的罚款；重大事故，处上一年收入40%以上50%以下的罚款。

任，对项目全过程安全监管认识不清，对项目部安全生产工作管理不到位违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[5]、第四十五条[6]的规定，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[7]及《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》第6.5.1.2条[8]的规定，建议由克拉玛依市住建局对该公司依法依规进行处理。

（四）给予地方政府责任人的处理建议

1.马XX，男，中共党员，2019年2月至今任克拉玛依区住建局党组书记、副局长，主持局党组工作，分管园林绿化、交通运输管理工作。对辖区内交通基础设施建设安全监管不严，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款[9]的规定，对事故的发生负有领导责任，给予诫勉处理。

2.赵X，男，中共党员，2020年1月至今任克拉玛依区应急管理局党委副书记、局长，主持局行政全面工作。未依法依规上报事故情况，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

8[?]《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》第6.5.1.2条：每死亡1人，处50万元罚款。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。

第八十四条[10]规定，对事故瞒报负有领导责任，给予党内警告处分。

（五）给予相关政府单位的处理建议

1.克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局，鉴于事故发生后公安机关先行介入调查，故未履行事故调查的职责，未依法对安全生产事故进行责任追究，建议克拉玛依区人民政府责成克拉玛依区住房和城乡建设局作出书面检查，针对此次事故向克拉玛依区人民政府作出深刻检讨，检讨完毕后将检讨材料报送事故调查组备案。

2.克拉玛依市克拉玛依区应急管理局，鉴于事故发生后公安机关先行介入调查，故未履行组织事故调查的职责，未将事故情况录入应急直报系统进行报告，建议克拉玛依区人民政府责成克拉玛依区应急管理局作出书面检查，针对此次事故向克拉玛依区人民政府作出深刻检讨，检讨完毕后将检讨材料报送事故调查组备案。

七、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实安全生产责任

一是各参建单位要深刻吸取10·05一般机械伤害事故的沉重教训，总结经验，研究落实长效管理办法，通过深入开展专项整治，建立长效管理机制，遏制生产安全事故再次发生。二是进一步加强安全生产动态监管，安全生产企业要严格落实安全生产责任制和各项安全防范措施，完善本行业领域所属单位日常监管机制，加强企业安全教育培训。三是严格落

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第八十四条 :负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后 ,应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

实“党政同责、一岗双责、失职追责”，层层压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧抓薄弱环节，采取有效的防控措施，推动安全生产工作责任落实。四是依法依规严格事故报告，确保事故信息渠道畅通，坚决杜绝迟报和瞒报行为。

（二）持续开展事故隐患大排查大整治

克拉玛依区各负有安全监管职责的部门要持续深入开展安全生产大排查大整治，进一步加大辖区内、行业领域内城市建设、物业、供水、燃气、热力、供电、通讯、矿山等行业的施工、运营和维护单位的监督检查力度。持续督促安全生产企业深入开展安全风险防控和隐患排查治理工作，推进企业由被动接受监管向主动加强管理转变，安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变，隐患排查治理由部门行政执法为主向企业自查自纠转变。

（三）依法履行“三管三必须”，强化安全生产监管

克拉玛依区住房和城乡建设局等部门，要完善本行业领域所属单位的日常监管机制，加大对安全生产工作的监督检查力度，督促落实安全生产主体责任，明确安全生产监管主体、安全检查内容和检查频次。加强承包单位和外来作业人员的安全教育培训和管理，坚决杜绝“以包代管”、“包而不管”的现象，督促建立健全施工机械作业管理制度，落实应急处置方案。督促生产经营单位加强对建设项目施工安全管理工作，杜绝类似事故再次发生。

（四）依法依规严格事故报告

克拉玛依区要严格执行生产安全事故联网直报的相关规

定，规范事故报告内容，按规定及时报告各类事故信息，确保事故信息报送渠道畅通，坚决杜绝迟报和瞒报行为。

（五）加大行政监管力度

克拉玛依区行业主管部门及属地管理部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主体落实安全责任，加强对施工企业、施工现场以及项目生活区的安全监管，督促企业落实风险辨识和隐患排查治理机制，制定可行的监督检查计划并严格执行，坚决遏制各类安全生产事故发生。

（六）落实主体责任，强化机械作业安全管理工作

新疆璟润成建筑工程有限公司、中油（新疆）石油工程有限公司要深刻汲取“10·05”一般机械伤害事故的沉重教训，全面提高建筑施工安全管理水平，有效落实企业风险辨识和隐患排查治理机制，切实加强建筑安全施工管理工作。加强项目管理人员对现场各项安全管理工作和对现场安全工作的有效监督落实。公司总部应加强对工程项目部的指导和管理，督促各级管理人员切实落实安全生产责任制。

（七）加强对项目人员动态管理、日常安全检查及监督工作

新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司应增加机械伤害危险源的识别和预防，加强对停工项目的人员动态管理，认真督促施工企业在项目施工期间做好安全管理及隐患排查工作，确保所监理项目在工程终止安全监督前安全生产工作有迹可循，在停工或中止安全监督期间做好监理的日常安全检查及监督工作。